

주 의 요 구

1. 제 목 : 법원 사실조회서 처리 및 회신 부적정

2. 관계기관 : □□보훈병원

3. 내 용

가. 업무개요

□□보훈병원은 □□지방법원으로부터 2018노1002 사건[폭력행위등처벌에관한 법률위반(상습상해)등]에 대한 [표 1]과 같이 사실조회서 및 사실조회독촉을 요청 받아 회신하였습니다.

[표 1] 법원 사실조회서 처리 현황

연번	□□지방법원 요청		□□보훈병원 회신		
	일 자	내 용	접수/발신 일 자		내 용
1	18.06.07.	· A 진료내용 (A - 사건피해자)	접수	18.06.08.	-
2	-	-	발신	18.06.08.	· 주민번호 없어 조회 불가
3	18.06.21.	· A 진료내용 (A - 사건피해자) · 인적사항 기재하여 재요청	접수	-	· 미접수 (○○부에서 △△부로 우편물 전달하였으나 분실)
4	18.08.21.	· 6.21. 사실조회서에 대한 독촉	접수	-	· 미접수
5	-	-	발신	18.08.22.	· ○○부에서 6.21. 사실조회서에 대한 내용 확인없이 A의 진료 내용이 아닌 피고인 B의 진료내용 확인하여 회신 · 해당 B는 보훈병원의 직원 또는 환자 중 없음
5	18.08.24.	판사와 □□보훈병원 담당직원 통화	발신 (통화)	18.08.24.	· □□보훈병원 ○○부에서 회신한 사항은 6.21. 요청한 A가 아닌 피고인 B에 대한 내용이었다고 설명
6	-	-	발신	18.09.28.	· 8.24에 통화한 내용을 공문으 로 법원에 발송

나. 관계법령 및 판단기준

민사소송법 제294조(조사의 촉탁)에 따르면 법원은 공공기관·학교, 그 밖의 단체·개인 또는 외부의 공공기관에게 그 업무에 속하는 사항에 관하여 필요한 조사 또는 보관중인 문서의 등본·사본의 송부를 촉탁할 수 있고, 제297조(법원밖에서의 증거조사)에서는 법원 밖에서 증거조사를 할 수 있으며, 제352조의2(협력의무)에서는 법원으로부터 문서의 송부를 촉탁 받은 사람은 정당한 사유가 없는 한 이에 협력하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한 공단 「행정업무의 효율적 운영에 관한 규정」 제18조(문서의 접수·처리)에 따르면 문서는 처리부서에서 접수하여야 하며 「행정업무의 효율적 운영에 관한 규정 시행세칙」 제15조에 따르면 처리부서에서 그 소관에 속하지 아니하는 문서를 접수한 경우에는 지체 없이 주관부서로 보내야 하며, 주관부서로부터 배부받은 문서의 경우에는 재배부 요청을 하여야 한다고 정하고 있습니다.

그리고 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무) 및 제9조의3(친절·공정 의무)에 따르면 직원은 관례법령과 공단의 제규정을 준수하여야 하고 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 하며, 친절하고 신속·정확하게 업무를 처리하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 □□보훈병원은 법원으로부터 사실조회서를 요청받은 경우 업무처리 부서가 문서를 접수하여야 하고 문서의 내용을 정확하게 파악하여 신속하게 문서 제출에 협력하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 □□보훈병원 △△부에서는 '18.06.15. □□지방법원(이하 '법원'이라 함)에서 보내온 사실조회서에 대상자 인적사항이 없어 사실조회 불가능하다고 통보를 하였고, '18.06.21. 법원으로부터 송달된 인적사항이 기재된 사실조회서를 ○○부에서 △△로 전달하였으나 해당 문서를 분실하고 요청한 내용을 회신하지 않았습니다.

한편, 2개월 뒤인 '18.08.21. ○○부에서는 법원으로부터 사실조회독촉 문서를 받아 처리부서인 △△부로 전달하지 않고 해당 문서를 접수도 하지 않은 채 조회대상을 제대로 확인하지 않아 잘못된 내용으로 법원에 회신하였고, '18. 8.24.법원의 판사가 담당직원과 직접 통화하여 대상자를 잘못 확인한 사실을 설명하였고 '18.9.28. 사실조회 회신 내용 정정공문을 법원으로 발송하였습니다.

그 결과 해당사건의 사실조회에 대한 요청자인 임○○은 '18. 9.19. 법원 판결 시 피해를 입었다고 하여 □□보훈병원에 2천만 원의 위자료 청구 소송을 하였고, □□보훈병원은 이에 대하여 변호사를 선임(착수비용 및 성공보수 각 300만 원)하여 소송 대응하였으며 '19.11.21. 원고(임○○) 패소 판결 선고 및 항소 부제기에 따라 최종 확정판결이 되었으나, 이로 인해 불필요한 금전 및 행정비용을 낭비하는 결과를 초래 하였습니다.

4. 관계기관 의견

□□보훈병원은 감사의견을 수용하면서 행정업무의 효율적 운영 규정을 준수하여 동일 사례가 발생하지 않도록 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ 관리이사는

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)